عقد إسناد الكوادر الوطنية المشتركة

Shared National Talent Service Assignment Agreement

INTERNAL DRAFT, NOT FINAL. Not for sending or signature. Structure and wording await the full legal response and human legal review. Square-bracket items are open decisions.

مسودة داخلية غير نهائية. لا تُرسل ولا يُوقَّع عليها. الهيكل والصياغة بانتظار الرد القانوني الكامل والمراجعة القانونية البشرية. البنود بين الأقواس مفتوحة للقرار.

Parties / الأطراف

First Party (Service Provider)		الطرف الأول (مزوّد الخدمة)
Name	Business Partner Solutions شركة بزنس بارتنر سلوشنز	الاسم
Unified / CR No.	7038825860	الرقم الموحد / السجل التجاري
VAT No.	312079341500003	الرقم الضريبي
National Address	RHSC2978	العنوان الوطني
Represented by	[●]	يمثلها
Title	[●]	الصفة
Licence	[LICENSE_DESCRIPTION: attach the licence and confirm its scope] [وصف الترخيص: يُرفق الترخيص ويُتحقق من نطاقه]	الترخيص

Second Party (Client)		الطرف الثاني (العميل)
Name	[●]	الاسم
Unified / CR No.	[●]	الرقم الموحد / السجل التجاري
VAT No.	[●]	الرقم الضريبي
National Address	[●]	العنوان الوطني
Represented by	[●]	يمثلها
Title	[●]	الصفة
Authorisation	[●]	التفويض

1. Definitions

1.1 "Assigned Employee": a Saudi national assigned to the Client under an Assignment Schedule. "Registered Employer": the entity registered with the authorities and social insurance as the employer of the Assigned Employee, being [the Client – Option A]. "Assignment Schedule": Schedule 1. "Timesheet": the record of hours worked, approved by the Client. "Deliverables": the work product described in the Assignment Schedule. "Scope": the tasks and limits described in the Assignment Schedule. "Hours" and "Fees": as in Schedules 1 and 2.

1. التعريفات

1-1 «الموظف المُسنَد»: سعودي الجنسية يُسنَد إلى العميل بموجب ملحق إسناد. «صاحب العمل المسجَّل»: الجهة المسجَّلة لدى الجهات المختصة والتأمينات الاجتماعية صاحب عمل للموظف المُسنَد، وهي [العميل – الخيار (أ)]. «ملحق الإسناد»: الملحق (1). «سجل الساعات»: سجل ساعات العمل المعتمد من العميل. «المخرجات»: نتاج العمل الموصوف في ملحق الإسناد. «النطاق»: المهام وحدودها كما في ملحق الإسناد. ولـ«الساعات» و«الأتعاب» المعنى الوارد في الملحقين (1) و(2).

عقد إسناد الكوادر الوطنية المشتركة

Shared National Talent Service Assignment Agreement

2. Services and roles

2.1 The Client directs the Assigned Employee's day-to-day work within the Scope. Business Partner selects and matches the employee, trains and develops them, follows up performance, and handles scheduling and replacement.

2.2 [Employment structure. OPTION A (working assumption): the Client is the Registered Employer under a genuine part-time or flexible contract (form in Schedule 3); Business Partner manages and invoices its own services. OPTION B and OPTION C: text reserved until the licence scope is confirmed. Not to be written before that.]

2. الخدمات والأدوار

2-1 يوجّه العميل العمل اليومي للموظف المُسنَد ضمن النطاق. وتتولى بزنس بارتنر الاختيار والمطابقة والتدريب والتطوير ومتابعة الأداء ومعالجة الجدولة والاستبدال.

2-2 [هيكل التوظيف. الخيار (أ) (افتراض عمل): العميل صاحب العمل المسجَّل بعقد جزئي أو مرن حقيقي (نموذجه في الملحق 3)، وبزنس بارتنر تدير وتفوتر خدماتها. الخياران (ب) و(ج): النص محجوز إلى أن يُؤكَّد نطاق الترخيص، ولا يُكتب قبل ذلك.]

3. Genuine work and integrity

3.1 Every assignment is genuine work with a Client deliverable, a Timesheet and a signed Scope. Neither party shall register or maintain an employee without actual work, and either party may end the assignment immediately if that occurs.

3.2 Work and training records are kept for each Assigned Employee. The Client may inspect them and each party shall cooperate with the competent authorities and any inspection. Records containing personal data are shown to authorities only as required, and the employee is notified.

3.3 No Assigned Employee is presented as counting toward more than one entity.

3. العمل الحقيقي والنزاهة

3-1 كل إسناد عمل حقيقي بمخرج للعميل وسجل ساعات ونطاق موقّع. ولا يسجّل أي طرف موظفاً أو يُبقي تسجيله بلا عمل فعلي، ولكل طرف إنهاء الإسناد فوراً إن حدث ذلك.

3-2 تُحفظ سجلات العمل والتدريب لكل موظف مُسنَد، ويحق للعميل الاطلاع عليها، ويتعاون كل طرف مع الجهات المختصة وأي تفتيش. وتُعرض السجلات المحتوية على بيانات شخصية على الجهات بالقدر المطلوب فقط، ويُخطَر الموظف.

3-3 لا يُقدَّم أي موظف مُسنَد على أنه يُحتسب لأكثر من كيان.

4. Client obligations as Registered Employer

4.1 The Client registers the Assigned Employee with the authorities and social insurance, pays wages on time through the wage protection system, provides medical insurance, end-of-service entitlements and leave, and keeps these records.

4.2 The Client defines tasks within the Scope, provides access, tools and a safe working environment, and approves Timesheets within [APPROVAL_DAYS] days. It shall not assign work outside the Scope or the agreed hours without a written change to the Assignment Schedule.

4.3 The Client indemnifies Business Partner against labour claims and penalties arising from the Client's own acts or omissions as employer. [Scope of indemnity reserved for legal review.]

4. التزامات العميل بصفته صاحب العمل المسجَّل

4-1 يسجّل العميل الموظف المُسنَد لدى الجهات المختصة والتأمينات الاجتماعية، ويدفع الأجر في موعده عبر نظام حماية الأجور، ويوفّر التأمين الطبي ومستحقات نهاية الخدمة والإجازات، ويحتفظ بسجلاتها.

4-2 يحدد العميل المهام ضمن النطاق، ويوفّر الصلاحيات والأدوات وبيئة عمل آمنة، ويعتمد سجل الساعات خلال [أيام الاعتماد] أيام. ولا يكلّف بعمل خارج النطاق أو الساعات المتفق عليها دون تعديل كتابي لملحق الإسناد.

4-3 يعوّض العميل بزنس بارتنر عن مطالبات العمل والغرامات الناشئة عن تصرفه أو تقصيره بصفته صاحب عمل. [نطاق التعويض محجوز للمراجعة القانونية.]

5. Fees, payment and suspension

5.1 Fees are as in Schedule 2 and exclude VAT (15%). [Invoice structure: all-inclusive or separate management fee. Legal recommends separate invoices under Option A. Owner decision pending.] Invoices are issued monthly, payable [PAYMENT_TERMS]; late payment carries [LATE_PAYMENT_TERMS].

5.2 Performance-linked pay, if any, is agreed in the Assignment Schedule and is paid to the employee through the Registered Employer's payroll so that it enters the social insurance wage: [VARIABLE_PAY_TERMS].

5.3 Business Partner may suspend its services for non-payment, without affecting wages owed to the employee by the Registered Employer.

5. الأتعاب والدفع والتعليق

5-1 الأتعاب كما في الملحق (2) وهي قبل ضريبة القيمة المضافة (15%). [هيكل الفاتورة: شاملة أو أتعاب إدارة منفصلة. توصي القانونية بفاتورتين منفصلتين في الخيار (أ). قرار المالك معلّق.] تُصدر الفواتير شهرياً وتُسدَّد [شروط الدفع]؛ وللتأخر [شروط التأخر].

5-2 الأجر المرتبط بالأداء، إن وُجد، يُتفق عليه في ملحق الإسناد ويُدفع للموظف عبر كشف صاحب العمل المسجَّل ليدخل في أجر التأمينات: [شروط الأجر المتغير].

5-3 يحق لبزنس بارتنر تعليق خدماتها عند عدم الدفع، دون المساس بأجور الموظف المستحقة على صاحب العمل المسجَّل.

6. Replacement 6.1 If the Assigned Employee is absent for more than [REPLACEMENT_DAYS] days or leaves, Business Partner proposes a replacement within [REPLACEMENT_PERIOD]. A replacement needs the Client's consent, a new contract and new registration, and does not create double counting or double fees.	**6. الاستبدال** 6-1 إن غاب الموظف المُسنَد أكثر من [أيام الاستبدال] أيام أو غادر، تقترح بزنس بارتنر بديلاً خلال [مدة الاستبدال]. ويلزم للبديل موافقة العميل وعقد جديد وتسجيل جديد، دون ازدواج في الاحتساب أو الأتعاب.
7. Confidentiality and personal data 7.1 The parties are bound by the Non-Disclosure Agreement signed between them, which this Agreement does not cancel and which is not affected by any entire-agreement clause. Confidentiality extends to the Client's devices and accounts used by the Assigned Employee. 7.2 Each party's role in processing the employee's personal data (controller or processor) is [DATA_ROLES]. Transfer of personal data outside the Kingdom happens only where necessary and lawful.	**7. السرية والبيانات الشخصية** 7-1 يلتزم الطرفان باتفاقية عدم الإفصاح الموقّعة بينهما ولا يلغيها هذا العقد ولا يمسّها أي بند اتفاق كامل. وتمتد السرية إلى أجهزة العميل وحساباته التي يستعملها الموظف المُسنَد. 7-2 دور كل طرف في معالجة البيانات الشخصية للموظف (مسؤول معالجة أو معالج) هو [أدوار البيانات]. ولا تُنقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلا عند الضرورة وبوجه نظامي.
8. Conflicts of interest 8.1 Business Partner shall not assign the same employee to direct competitors of the Client except with the written consent of both. It keeps each client's information separate, and the employee undertakes in writing not to use one client's information for another. 8.2 The Client may refuse the assignment of a particular employee on a reasonable ground, and materials are returned when the assignment ends.	**8. تعارض المصالح** 8-1 لا تُسند بزنس بارتنر الموظف نفسه إلى منافسين مباشرين للعميل إلا بموافقة كتابية من الطرفين. وتفصل معلومات كل عميل، ويتعهد الموظف كتابةً بعدم استعمال معلومات عميل لآخر. 8-2 يحق للعميل رفض إسناد موظف بعينه لسبب معقول، وتُعاد المواد عند انتهاء الإسناد.
9. Localisation statement 9.1 Business Partner gives no commitment as to any Nitaqat result or band, nor that one employee counts for more than one entity. Counting follows the official conditions at the time of counting and the structure registered with the authorities. Business Partner does not register an employee with another entity to raise that entity's ratio.	**9. بيان التوطين** 9-1 لا تلتزم بزنس بارتنر بأي نتيجة أو نطاق في برنامج نطاقات، ولا بأن يُحتسب موظف واحد لأكثر من منشأة. ويتبع العد الشروط الرسمية وقت الاحتساب والهيكل المسجَّل لدى الجهات المختصة. ولا تسجّل بزنس بارتنر موظفاً لدى منشأة أخرى بقصد رفع نسبتها.
10. Term and termination 10.1 Term: [TERM_MONTHS] months from the start date, and not more than 12 months for a flexible engagement with one employer. Notice of termination: [NOTICE_DAYS] days, with Business Partner's fees due for the notice period. 10.2 [Under Option A, end-of-service entitlements and wages for the remaining term on early termination without a legitimate reason fall on the Client as employer. Owner decision and legal verification pending.]	**10. المدة والإنهاء** 10-1 المدة: [عدد الأشهر] شهراً من تاريخ البدء، ولا تتجاوز 12 شهراً للعمل المرن لدى صاحب عمل واحد. إشعار الإنهاء: [أيام الإشعار] يوماً، وتستحق أتعاب بزنس بارتنر عن مدة الإشعار. 10-2 [في الخيار (أ) تقع مستحقات نهاية الخدمة وأجور المدة المتبقية عند الإنهاء المبكر بلا سبب مشروع على العميل بصفته صاحب العمل. قرار المالك والتحقق القانوني معلّقان.]
11. Liability 11.1 Business Partner's liability is capped at the fees of the last 12 months, except for fraud and gross negligence. [Cap and exceptions reserved for final legal review.]	**11. المسؤولية** 11-1 تُحدَّد مسؤولية بزنس بارتنر بأتعاب آخر 12 شهراً، عدا الغش والخطأ الجسيم. [السقف والاستثناءات محجوزة للمراجعة القانونية النهائية.]

12. General

12.1 Work product created by the Assigned Employee for the Client belongs to the Client. Leave and absence of the employee are approved by [LEAVE_APPROVER] and coordinated with the Timesheet.

12.2 Force majeure, assignment of the Agreement and notices: [reserved for legal drafting].

12.3 This Agreement is governed by the laws of the Kingdom of Saudi Arabia and the courts of Riyadh have exclusive jurisdiction. It is made in Arabic and English; if they differ, the Arabic text prevails.

12. أحكام عامة

12-1 يملك العميل نتاج العمل الذي ينشئه الموظف المُسنَد له. وتُعتمد إجازات الموظف وغيابه من [جهة اعتماد الإجازات] وتُنسَّق مع سجل الساعات.

12-2 القوة القاهرة والتنازل عن العقد والإشعارات: [محجوزة للصياغة القانونية].

12-3 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية وتختص محاكم الرياض حصرياً. وقد حُرّر بالعربية والإنجليزية، وعند الاختلاف يُعتد بالنص العربي.

Schedule 1 — Assignment Schedule (one per employee)

Item	Detail
Role	[ROLE]
Form of engagement	[part-time / flexible / remote / project]
Hours per month, days and times	[HOURS]
Scope and deliverables	[SCOPE]
Start date and period	[START] / [PERIOD]
Performance-linked pay	[VARIABLE_PAY_TERMS]

الملحق (1) — ملحق الإسناد (واحد لكل موظف)

البند	التفصيل
الوظيفة	[ROLE]
صيغة التعاقد	[part-time / flexible / remote / project]
الساعات الشهرية والأيام والأوقات	[HOURS]
النطاق والمخرجات	[SCOPE]
تاريخ البدء والمدة	[START] / [PERIOD]
الأجر المرتبط بالأداء	[VARIABLE_PAY_TERMS]

Schedule 2 — Fees (SAR per month, excluding VAT)

Role	Per hour	20 h / month	40 h / month	80 h / month	120 h / month	Full-time month
Human resources	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
Accounting	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
Marketing	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
Sales	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
Purchasing	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
Administrative support	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
Project management	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
Engineering	98	1,960	3,920	7,840	11,760	11,380

الملحق (2) — الأتعاب (ريال شهرياً، قبل الضريبة)

الوظيفة	للساعة	20 ساعة شهرياً	40 ساعة شهرياً	80 ساعة شهرياً	120 ساعة شهرياً	شهر بدوام كامل
الموارد البشرية	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
المحاسبة	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
التسويق	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
المبيعات	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
المشتريات	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
الدعم الإداري	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
إدارة المشاريع	75	1,500	3,000	6,000	9,000	8,620
الهندسة	98	1,960	3,920	7,840	11,760	11,380

Prices are taken from the Business Partner rate card; they must match the signed proposal.

الأسعار من بطاقة أسعار بزنس بارتنر ويجب أن تطابق العرض الموقّع.

Schedule 3 — Form of the part-time or flexible employment contract
[Reserved: the form of the employment contract between the Registered Employer and the Assigned Employee. It must match what these terms describe (role, hours, wage, term) and be drafted with legal counsel before use.]

الملحق (3) — نموذج عقد العمل الجزئي أو المرن
[محجوز: نموذج عقد العمل بين صاحب العمل المسجَّل والموظف المُسنَد. يجب أن يطابق ما تصفه هذه الشروط (الدور والساعات والأجر والمدة) وأن يُصاغ مع المستشار القانوني قبل الاستعمال.]

First Party		الطرف الأول
Name	[●]	الاسم
Title	[●]	الصفة
Date	[●]	التاريخ
Signature & Stamp · التوقيع والختم		

Second Party		الطرف الثاني
Name	[●]	الاسم
Title	[●]	الصفة
Date	[●]	التاريخ
Signature & Stamp · التوقيع والختم		